

新北市政府教保服務機構教保服務申訴評議會設置及評議辦法

第 1 條

本辦法依幼兒教育及照顧法第四十條第二項規定訂定之。

第 2 條

本辦法適用對象為新北市政府（以下簡稱本府）許可設立之教保服務機構（以下簡稱教保服務機構）。

第 3 條

教保服務機構之教保服務有損及幼兒權益者，其父母或監護人，得以書面向教保服務機構提出異議。對教保服務機構異議處理結果不服或教保服務機構未於三十日內處理異議者，得於知悉處理結果或處理期限屆滿之次日起三十日內，向本府提起申訴。

第 4 條

本府為處理教保服務機構教保服務申訴案件，應設教保服務機構教保服務申訴評議會（以下簡稱本會）。

本會置委員九人至十七人，其中一人為主任委員，由本府教育局（以下簡稱本局）局長兼任之，其餘委員由市長就下列人員聘（派）兼之：

- 一、本局代表。
- 二、教保與兒童福利團體代表。
- 三、教保服務機構行政人員代表。
- 四、教保服務人員團體代表。
- 五、家長團體代表。

六、法律、教育、兒童福利、心理或輔導學者專家。

前項非機關代表人員不得少於委員總額二分之一；任一性別委員應占委員總數三分之一以上。

委員任期二年，期滿得續聘（派）兼之。但代表機關及團體出任者，應隨其本職進退。委員均為無給職。但得依規定支給相關費用。

委員於任期出缺時，應予補聘（派）兼之，其任期至原任期屆滿之日為止。但出缺委員所餘任期未滿六個月，得不補聘（派）。

本會得視申訴案件之性質，臨時增聘相關專家為諮詢顧問。

本會置執行秘書一人，由主任委員指派之，承主任委員之命，處理會務。

本會會議由主任委員召集，並為會議主席；主任委員因故不能出席時由出席委員互推一人為主席。

第 5 條

本會之委員應親自出席會議，經委員二分之一以上出席，始得開會；出席委員三分之二以上同意，始得決議。

第 6 條

本會委員關於案件評議、決議之迴避，依行政程序法第三十二條及第三十三條之規定。

第 7 條

教保服務機構對於父母或監護人所提異議，應於三十日內將處理結果以書面回覆，並附記如有不服，得於知悉處理結果之次日起三十日內，以書面向本府提起申訴。

第 8 條

申訴應具申訴書，載明下列事項，由申訴人簽名或蓋章：

- 一、申訴人姓名、性別、出生年月日、身分證統一編號、住居所、電話。
 - 二、有委託代理人者，其姓名、出生年月日、身分證統一編號、住居所、電話。
 - 三、幼兒姓名、性別、出生年月日、身分證統一編號、住居所。
 - 四、提供教保服務措施之教保服務機構。
 - 五、申訴之事實、理由及相關佐證資料。
 - 六、收受或知悉教保服務機構處理結果之年月日。
 - 七、提起申訴之年月日。
- 前項第二款之代理人，應出具申訴人之委託書。

第 9 條

申訴案件不合規定而其情形可補正者，本府應通知申訴人於文到十五日內補正。

第 10 條

本府應自收到申訴書之次日起七日內，以書面檢附申訴書影本及相關書件，通知教保服務機構提出說明。

教保服務機構應自前項書面通知送達之次日起七日內，擬具說明文件送交本府，並應將說明文件抄送申訴人。但教保服務機構認申訴為有理由者，得自行撤銷或變更原措施，並函知本府。

本府於收到教保服務機構前項說明文件後，應由本會召開評議會議進行審議；教保服務機構逾前項期限未提出說明者，本會得逕為評議。

第一項期間，於依第九條規定補正者，自補正之次日起算；未為補正者，

自補正期限屆滿之次日起算。

第 11 條

本會為評議申訴案件，必要時，得經本會議決後，指派委員三人以上組成專案小組進行調查。

專案小組調查過程中，應保護幼兒、申訴人、教保服務機構及其他關係人之隱私權；調查結束後，由專案小組作成調查報告，提本會評議。

第 12 條

本會會議之舉行以不公開為原則，必要時得通知申訴人、教保服務機構或其他關係人到場陳述意見；並得諮詢相關專業人員之意見。

第 13 條

本府評議決定以其他法律關係是否成立為據者，於該法律關係確定前得依職權或依申請，停止評議程序之進行，並通知申訴人。

第 14 條

本府應自收受申訴書之次日起六十日內，作成評議決定；必要時，得予延長，並通知申訴人。延長以一次為限，最長不得逾六十日。

前項期間，於依第九條規定補正者，自補正之次日起算；未為補正者自補正期限屆滿之次日起算；依前條規定停止評議者，自繼續評議之日起重行起算。

第 15 條

申訴人於評議決定書送達前，得撤回申訴；申訴人撤回申訴後，不得就同一案件再提起申訴。

申訴經撤回者，應終結申訴案件之評議，本府並以書面通知申訴人及教保服務機構。

第 16 條

申訴有下列情形之一者，應為不受理之評議決定：

- 一、提起申訴逾第三條規定之期限。但申訴人因不可抗力或不可歸責於己之事由並提出具體證明者，不在此限。
- 二、逾第九條所定期限未補正者。
- 三、申訴人不合第三條規定之資格。
- 四、非屬幼兒權益事項。
- 五、原措施已不存在或提起申訴已無補救實益。
- 六、對已決定或已撤回之申訴案件，就同一原因事實重行提起申訴。

第 17 條

評議決定書應載明下列事項：

- 一、申訴人姓名、出生年月日、身分證統一編號及住居所。有委託代理人者，其姓名、出生年月日、身分證統一編號及住居所。
- 二、評議主文、事實及理由：其係不受理決定者，得不記載事實及理由。
- 三、本會主席署名。決定作成時，主席因故不能執行職務者，由代理主席署名，並記載其事由。
- 四、評議決定書作成之年月日。

第 18 條

本會作成評議決定後，應即以本府名義送達申訴人或其代理人及教保服務機構；教保服務機構應依評議決定執行，本府並應依法監督其確實執行。申訴人不服評議決定者，得依法提起訴願或訴訟。

第 19 條

本辦法自發布日施行。